

AMELIA HUB

Carretera Laurea Miró 375-377, Nave 10, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, ACOSO LABORAL Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

Empresa	Amelia Hub
Marco legal	Ley Orgánica 3/2007 · Ley 15/2022 · ET · LPRL
Fecha de elaboración	Mayo 2026
Próxima revisión	Mayo 2027
Representante legal	Bernardo Sá Pereira

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Introducción

Amelia Hub, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del acoso y la violencia en el ámbito laboral, ha elaborado el presente Protocolo con el objetivo de establecer las medidas dirigidas a prevenir y gestionar situaciones de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo.

Este Protocolo se fundamenta en el marco normativo español, integrado principalmente por:

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (artículos 4.2.e y 54.2.g).
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Las relaciones laborales en Amelia Hub deberán fundarse en el respeto a la dignidad de las personas, en un trato igualitario y libre de cualquier forma de discriminación, violencia o acoso.

2. Objetivo

El presente Protocolo tiene por objeto:

- Fortalecer entornos laborales seguros y libres de violencia y acoso.
- Promover la igualdad efectiva de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, con perspectiva de género.
- Establecer medidas preventivas, de detección y de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo.
- Garantizar la protección de todas las personas trabajadoras frente a represalias derivadas de la presentación de una denuncia.
- Asegurar la confidencialidad e imparcialidad en la gestión de cualquier caso.

3. Ámbito de aplicación

Este Protocolo será de aplicación a todas las personas que prestan servicios en Amelia Hub, con independencia de su relación contractual, categoría profesional o modalidad de prestación de servicios, incluyendo:

- Personal con contrato laboral indefinido o temporal.
- Personas en prácticas o becarias.
- Personas cedidas por empresas de trabajo temporal o subcontratistas que presten servicios en las instalaciones de Amelia Hub.
- Visitas, clientes o proveedores que acudan a las dependencias de la empresa, respecto de las obligaciones que les sean aplicables.

Ámbito territorial: Carretera Laurea Miró 375-377, Nave 10, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), así como cualquier otro centro de trabajo, desplazamiento o espacio en que se desarrolle actividad laboral para Amelia Hub.

4. Definiciones

4.1 Acoso sexual

De conformidad con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Son ejemplos de conductas constitutivas de acoso sexual, considerando siempre el contexto:

- Comentarios, chistes o insinuaciones de carácter sexual no deseados.
- Envío de imágenes, vídeos o mensajes con contenido sexual explícito sin consentimiento.
- Contacto físico no deseado: roces, pellizcos, besos o abrazos no consentidos.
- Solicitudes de favores sexuales a cambio de beneficios laborales o bajo amenaza de consecuencias negativas.
- Presiones o coacciones para mantener relaciones sexuales.
- Difusión de rumores o contenidos sobre la vida sexual de una persona.
- Peticiones reiteradas de citas después de que la persona haya manifestado su negativa.

4.2 Acoso laboral (mobbing)

Conforme al artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, constituye acoso laboral todo comportamiento hostil, no deseado y sistemático, ejercido contra una persona trabajadora por parte del empleador o de compañeros/as, que atente contra su dignidad, cree un entorno laboral intimidatorio o degradante, o suponga una grave perturbación del ejercicio de sus funciones laborales.

Son ejemplos de conductas constitutivas de acoso laboral:

- Aislamiento o exclusión sistemática de la persona trabajadora.
- Asignación de tareas denigrantes, sin contenido o muy por debajo de la cualificación de la persona.
- Críticas ofensivas y reiteradas al trabajo realizado.
- Difusión de rumores maliciosos.
- Insultos, gritos o amenazas verbales.
- Obstaculización del acceso a la información necesaria para desempeñar el trabajo.
- Humillaciones públicas o burlas.
- Envío de mensajes amenazantes o vejatorios por cualquier medio.

4.3 Acoso por razón de sexo

Constituye acoso por razón de sexo, según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

4.4 Violencia en el trabajo ejercida por terceros

Son aquellas conductas que afecten a las personas trabajadoras, con ocasión de la prestación de servicios, provenientes de clientes, proveedores, usuarios u otras personas ajenas a la relación laboral, tales como:

- Amenazas o agresiones verbales.

- Agresiones físicas.
- Comportamientos intimidatorios o coercitivos.
- Actos de discriminación o vejación por razón de cualquier característica personal.

4.5 Conductas que NO constituyen acoso

No se considerarán acoso o violencia, debiendo valorarse siempre el contexto:

- Las evaluaciones del desempeño laboral realizadas de forma objetiva y respetuosa.
- La asignación o modificación de tareas dentro del marco legal y convencional aplicable.
- La aplicación de medidas disciplinarias conforme al procedimiento establecido.
- Los cambios organizativos o de estructura de la empresa cuando se realizan de forma general y no discriminatoria.
- Las instrucciones o directrices de trabajo comunicadas con respeto y en el marco de la relación laboral.

II. PRINCIPIOS RECTORES

El presente Protocolo se rige por los siguientes principios:

Tolerancia cero

Amelia Hub mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta de acoso, discriminación o violencia en el trabajo. Todos los comportamientos de esta naturaleza serán objeto de investigación y, en su caso, de sanción disciplinaria, con independencia del cargo o posición de la persona implicada.

Dignidad e igualdad

Toda persona trabajadora tiene derecho a ser tratada con respeto y dignidad, y a desarrollar su actividad laboral en un entorno libre de cualquier forma de discriminación o violencia. Se fomentará la igualdad efectiva de trato entre mujeres y hombres, con perspectiva de género y de diversidad.

Confidencialidad

Todas las personas que intervengan en los procedimientos derivados de este Protocolo —denunciantes, personas denunciadas, testigos y responsables de la investigación— quedan sujetas a la obligación de guardar estricta confidencialidad sobre los hechos conocidos y sobre la identidad de los implicados.

No represalia

Queda expresamente prohibida cualquier represalia contra la persona que presente una denuncia de buena fe, así como contra los testigos o las personas que colaboren en la investigación. La persona que sufra represalias podrá denunciarlas a través del mismo canal establecido en este Protocolo.

Imparcialidad

La persona responsable de la instrucción de los procedimientos actuará con objetividad, imparcialidad y sin prejuicios, preservando los derechos de todas las partes implicadas y garantizando el principio de presunción de inocencia de la persona denunciada.

Celeridad

Los procedimientos previstos en este Protocolo se tramitarán con la máxima diligencia, dentro de los plazos establecidos, con el fin de preservar la salud y dignidad de las personas afectadas.

Perspectiva de género

La aplicación de este Protocolo incorporará en todo momento la perspectiva de género, reconociendo que el acoso sexual y por razón de sexo afecta de forma desproporcionada a las mujeres, sin perjuicio de su aplicación a cualquier persona trabajadora con independencia de su sexo o identidad de género.

III. DERECHOS Y DEBERES

1. Derechos de las personas trabajadoras

- Trabajar en un entorno laboral libre de acoso, discriminación y violencia.
- Ser informadas sobre el contenido de este Protocolo y los canales de denuncia disponibles.
- Presentar una denuncia de forma confidencial y sin temor a represalias.
- Recibir atención y apoyo psicológico si se precisa.
- Obtener una respuesta diligente y fundamentada ante cualquier denuncia presentada.
- Que se preserven su intimidad, dignidad y honorabilidad durante todo el procedimiento.

2. Deberes de las personas trabajadoras

- Tratar a todas las personas del entorno laboral con respeto y dignidad.
- No incurrir en ninguna de las conductas prohibidas por este Protocolo.
- Colaborar en la investigación de los casos cuando sea requerido, guardando la debida confidencialidad.
- Comunicar a la empresa cualquier situación de acoso o violencia de la que tengan conocimiento.
- Cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

3. Obligaciones de la empresa

- Garantizar entornos laborales seguros y libres de acoso y violencia.
- Difundir este Protocolo entre toda la plantilla y facilitar formación adecuada.
- Designar a las personas responsables de la recepción de denuncias y su gestión.
- Asegurar la confidencialidad, imparcialidad y celeridad en la tramitación de los procedimientos.
- Adoptar medidas cautelares y correctivas necesarias en cada caso.
- Proteger a las personas denunciantes, víctimas y testigos frente a represalias.
- Revisar y actualizar este Protocolo, como mínimo, con carácter anual.

IV. ORGANIZACIÓN Y PERSONAS RESPONSABLES

Amelia Hub designa como responsable de la gestión y tramitación de los procedimientos derivados de este Protocolo a la siguiente persona:

DATO	INFORMACIÓN
Nombre	Beatriz Luna Sánchez
Cargo	People Manager y Psicóloga Laboral
Correo electrónico	people@ameliahub.com
Funciones	Recepción de denuncias · Instrucción del procedimiento · Orientación a las personas denunciantes · Propuesta de medidas

Dado que Amelia Hub no cuenta actualmente con representación legal de los trabajadores (comité de empresa ni delegados de personal), la gestión de este Protocolo recae directamente en la persona designada por la dirección, con plena garantía de independencia e imparcialidad.

El representante legal de la empresa es D. Bernardo Sá Pereira, quien asume la responsabilidad última de la implementación, supervisión y cumplimiento de este Protocolo.

V. GESTIÓN PREVENTIVA

1. Identificación de factores de riesgo

Amelia Hub identificará periódicamente los factores de riesgo psicosocial que puedan propiciar situaciones de acoso o violencia. Esta evaluación se realizará, como mínimo, cada dos años y siempre que se produzcan cambios organizativos significativos.

Entre los principales factores de riesgo a evaluar se encuentran:

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS
• Escasa autonomía en la toma de decisiones
• Sobrecarga cuantitativa de trabajo
• Liderazgo disfuncional o autoritario
• Falta de claridad en la definición de roles
• Escaso apoyo social de la dirección o del equipo
• Existencia de conductas incívicas o sexistas no corregidas
• Desigualdad de trato por razón de sexo, origen o cualquier otra condición
• Violencia ejercida por terceros en el ejercicio de la actividad

2. Medidas preventivas

En base al diagnóstico y evaluación de riesgos realizados, Amelia Hub implementará las siguientes medidas de prevención:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR
• Difusión de este Protocolo a toda la plantilla en el momento de la contratación y ante cada actualización
• Formación periódica en igualdad, prevención del acoso y gestión de conflictos
• Comunicaciones internas de sensibilización (correo electrónico, cartelería, intranet)
• Evaluación de riesgos psicosociales integrada en la evaluación general de riesgos laborales
• Canal de denuncia confidencial accesible a toda la plantilla
• Revisión anual del presente Protocolo

3. Mecanismos de seguimiento

Anualmente se evaluará la eficacia de las medidas preventivas implementadas, tomando en consideración:

- Número de denuncias recibidas y tipo de conducta denunciada.
- Resultado de las investigaciones realizadas y medidas adoptadas.

- Evolución de los indicadores de riesgo psicosocial.
- Incidencias relacionadas con el clima laboral.
- Satisfacción de las personas trabajadoras respecto al ambiente de trabajo.

Los resultados de esta evaluación serán comunicados a toda la plantilla y darán lugar, en su caso, a la revisión y actualización del Protocolo.

VI. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

1. Presentación de la denuncia

Cualquier persona trabajadora que considere haber sido víctima de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo, o que tenga conocimiento de que otra persona se encuentra en dicha situación, podrá presentar una denuncia a través del siguiente canal:

Canal de denuncia	Correo electrónico: people@ameliahub.com
Persona responsable	Beatriz Luna Sánchez – People Manager y Psicóloga Laboral
Formato	Escrita (correo electrónico o documento físico). También se admitirá verbalmente, levantándose acta por escrito.

La denuncia deberá incluir, en la medida de lo posible:

- Identificación de la persona denunciante.
- Descripción de los hechos (fecha, lugar, frecuencia y tipo de conducta).
- Identificación de la persona presuntamente responsable de los hechos.
- Identificación de posibles testigos, si los hubiere.
- Cualquier otra información o documentación que pueda ser de utilidad.

La denuncia podrá presentarse de forma anónima, si bien ello podrá limitar las posibilidades de investigación y actuación.

2. Admisión a trámite

La persona responsable de la recepción de denuncias acusará recibo en un plazo máximo de 48 horas hábiles desde su recepción. En el plazo de cinco días hábiles, valorará la admisión a trámite de la denuncia y comunicará a la persona denunciante la decisión adoptada.

En caso de inadmisión, se motivará debidamente la resolución y se informará a la persona denunciante de los recursos a su disposición, incluida la posibilidad de acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o a la vía judicial.

3. Medidas cautelares

Con carácter inmediato a la admisión de la denuncia, y con el fin de proteger a la persona presuntamente afectada, la empresa podrá adoptar las medidas cautelares que resulten necesarias, entre otras:

- Separación física o funcional de las personas implicadas durante la tramitación del procedimiento.
- Cambio de turno, puesto o lugar de trabajo de la persona denunciada, sin perjuicio para la persona denunciante.
- Suspensión temporal de la relación laboral con la persona denunciada, con todas las garantías legales.

Las medidas cautelares adoptadas no tendrán carácter sancionador y serán proporcionales a la gravedad de los hechos denunciados.

4. Instrucción del procedimiento

Una vez admitida la denuncia, la persona instructora llevará a cabo las siguientes actuaciones en un plazo máximo de quince días hábiles:

- Entrevista con la persona denunciante.
- Audiencia a la persona denunciada, con información de los hechos que se le imputan y plena oportunidad de defensa.
- Entrevista con los testigos identificados.
- Análisis de la documentación y pruebas aportadas.
- Elaboración del informe de conclusiones.

Todas las actuaciones se realizarán de forma reservada, garantizando la confidencialidad de las partes. El procedimiento podrá prorrogarse justificadamente por un plazo adicional de diez días hábiles.

5. Informe de conclusiones y resolución

Concluida la instrucción, la persona responsable elaborará un informe en el que se recogerán los hechos acreditados, la valoración jurídica y la propuesta de medidas a adoptar. El informe se remitirá a la dirección de la empresa en el plazo de cinco días hábiles desde la finalización de la instrucción.

La dirección de la empresa resolverá en el plazo de cinco días hábiles desde la recepción del informe, adoptando, en su caso, las medidas disciplinarias o correctoras que procedan conforme a la normativa laboral vigente y al convenio colectivo aplicable.

Se comunicará la resolución a ambas partes de forma individualizada y por escrito.

6. Plazo total del procedimiento

El procedimiento completo, desde la recepción de la denuncia hasta la notificación de la resolución, no podrá exceder de treinta días hábiles, salvo causa justificada debidamente comunicada a las partes.

7. Medidas disciplinarias

Si el informe de conclusiones acredita la existencia de acoso o violencia, la empresa adoptará las medidas disciplinarias que correspondan conforme al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo aplicable, que podrán incluir, dependiendo de la gravedad de los hechos:

- Amonestación verbal o escrita.
- Suspensión de empleo y sueldo.
- Traslado forzoso.
- Despido disciplinario.

Si la conducta denunciada pudiera ser constitutiva de infracción penal, la empresa podrá poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

8. Denuncia de mala fe

En el supuesto de que la investigación ponga de manifiesto que la denuncia fue presentada de mala fe o con ánimo de perjudicar a la persona denunciada, se podrán adoptar medidas disciplinarias contra la persona denunciante, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

VII. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

El tratamiento de los datos personales en el marco de los procedimientos previstos en este Protocolo se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

A estos efectos:

- Los datos recabados en el procedimiento se utilizarán exclusivamente para la instrucción y resolución del caso.
- El acceso a la información estará restringido a las personas estrictamente necesarias para la tramitación.
- Toda la documentación generada se custodiará de forma segura y se conservará durante el tiempo legalmente exigido.
- Se garantizará la reserva de los hechos denunciados y la identidad de las personas implicadas en todos los espacios de trabajo.
- Quedan prohibidas las acciones que puedan intimidar a las personas implicadas o poner en riesgo su integridad física o psíquica.

VIII. DIFUSIÓN Y FORMACIÓN

Difusión del Protocolo

El contenido de este Protocolo se dará a conocer a toda la plantilla a través de los siguientes medios:

- Entrega del documento en formato digital en el momento de la incorporación a la empresa.
- Correo electrónico a toda la plantilla ante cada actualización.
- Cartelería informativa en los espacios comunes del centro de trabajo.
- Intranet o plataforma interna de comunicación de Amelia Hub.

Sus disposiciones se incorporarán al Reglamento Interno de la empresa y se pondrán en conocimiento de las personas trabajadoras al momento de la suscripción del contrato de trabajo.

Formación

Amelia Hub garantizará la formación periódica de toda la plantilla en materia de prevención del acoso y la violencia en el trabajo, con especial atención a:

- Identificación de conductas constitutivas de acoso sexual, acoso laboral y violencia.
- Derechos y deberes recogidos en este Protocolo.
- Canales y procedimientos de denuncia disponibles.
- Perspectiva de género en las relaciones laborales.
- Gestión respetuosa del conflicto en el entorno de trabajo.

IX. VIGENCIA Y REVISIÓN

El presente Protocolo entra en vigor en la fecha de su aprobación y firma por el representante legal de Amelia Hub, y tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión y actualización periódica.

El Protocolo será revisado:

- Con carácter anual, para verificar su adecuación a la normativa vigente y a la realidad organizativa de la empresa.
- Cuando se produzcan modificaciones legislativas que afecten a su contenido.
- Cuando los resultados de la evaluación de riesgos psicosociales o del seguimiento de los procedimientos así lo aconsejen.
- Cuando se produzcan cambios organizativos relevantes en la empresa.

ANEXO: DECLARACIÓN DE APROBACIÓN Y FIRMA

El presente Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Acoso Laboral y Violencia en el Trabajo ha sido elaborado y aprobado por Amelia Hub.

Su contenido es de obligado cumplimiento para todas las personas que prestan servicios en la empresa, con independencia de su relación contractual o categoría profesional.

En Sant Feliu de Llobregat, a _____ de _____ de 2026.

Por la empresa

Amelia Hub

Responsable de People

Amelia Hub

Bernardo Sá Pereira
Representante Legal

Beatriz Luna Sánchez
People Manager y Psicóloga Laboral